

1500618-41.2021.8.26.0257

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320473/2021 - CENTRAL POL.JUD-

S.J.DA BARRA, 21587811 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 1215/21/468 - CENTRAL

POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2320473 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, ., Centro - CEP 14610-000, Fone: (16) 3832-3301, Ipuã-SP

- E-mail: ipua@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500618-41.2021.8.26.0257

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320473/2021 - CENTRAL POL.JUD-

S.J.DA BARRA, 21587811 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 1215/21/468 - CENTRAL

POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2320473 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DA SILVA AMARAL

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

24/02/2022

Tramitação prioritária

Aos 24 de fevereiro de 2022, às 15:30 horas na sala de audiências da Vara Única do Foro de Ipuã, Comarca de Ipuã, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. MARCOS DE JESUS GOMES, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Ilustre Representante do Ministério Público, DR. ANDRÉ DONIZETI ZANUTIM, do(a) acusado(a) Renato da Silva Amaral (já qualificado), acompanhado(a) de seu(ua) Defensor(a), Dr(a). Marciel Mandrá Lima

(OAB/SP n.º 164.227). INICIADOS OS TRABALHOS, pelo MM. Juiz foi dito que a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, com a participação das partes supramencionadas, tudo na forma dos Comunicados n.º 284/2020 e 317/2020. O arquivo da gravação ficará disponível no SAJ, vinculado a este termo de audiência, sendo disponibilizado para as partes imediatamente após a realização da audiência. Antes de iniciada a inquirição das testemunhas, pelo MM. Juiz foi perguntado às partes se elas concordavam que, a despeito da ordem de arguição disposta no art. 212 do CPP, as partes não se opõem que o MM. Juiz, destinatário da prova, inicie a arguição. Pelas partes foi dito que não se opunham, conforme consta da mídia. Pelo ilustre representante do Ministério Público e pelo defensor foi dito que desistiam da oitiva da testemunha arrolada pela acusação, comum à defesa, Guilherme Guimarães da Silva Barbosa e Kemuel Giovane Duarte, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo defensor foi dito que desistia da oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Claudirene Ribeiro da Silva e Ernane Romanato, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Por fim, o(a) acusado(a) foi interrogado(a). Encerrada a instrução, pelo MM. Juiz foi dito: "dou a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), nos termos do art. 57 da Lei nº 11.343/06", o que foi feito pelo sistema audiovisual, primeiro o Ministério Público e, posteriormente, o advogado de defesa. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida sentença nos seguintes termos: "Vistos. RENATO DA SILVA AMARAL foi denunciado(a) como incurso(a) nos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Relatado o inquérito policial, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Recebida a denúncia, o(a) acusado(a) foi citado(a), apresentou defesa. Na instrução, as partes desistiram da inquirição das testemunhas e o réu foi interrogado. Em alegações finais, requereram sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP. É o relatório. Fundamento e decido. Após o encerramento da fase processual, verifica-se que não foram colhidos elementos concretos seguros para o embasamento de uma condenação. Nesse sentido, as manifestações da acusação e da defesa, as quais também adoto como fundamento desta decisão. Por conseguinte, de rigor a aplicação do princípio in dubio pro reo, em favor do(a) acusado(a), absolvendo-o(a) do crime que lhe foi imputado na denúncia, por inexistirem provas suficientes para a condenação. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e absolvo RENATO DA SILVA AMARAL, da imputação feita na denúncia, por não haver provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Face à preclusão lógica e a falta de interesse recursal, já que a sentença atendeu pleito das partes, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença. Saem os presentes intimados. Registre-se, efetuem-se as comunicações de praxe e, após, arquivem-se os autos. PIC." Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, as partes dispensam a transcrição dos depoimentos, nos termos do art. 405, §2º do Código de Processo Penal, sendo os termos supramencionados e a respectiva mídia digital estão disponíveis pelo link e/ou termo. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado digitalmente

CERTIDÃO: nos termos do art. 25, da Resolução n.º 185/2013 - CNJ, certifico e dou fé que o as partes se comprometeram a acessar o presente termo de audiência, conforme gravação, e se deram por intimadas de seu inteiro teor, motivo pelo qual o MM. Juiz dispensou a colheita de suas assinaturas físicas neste termo digital. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei e assinei digitalmente.